



PUTUSAN
Nomor 1521 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJUNIUS, bertempat tinggal di Jorong Kuruak, Kampung Panjang Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Koto Keturunan Uci Halimah Almh di Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ANDRI PUTRA, bertempat tinggal di Kampung Panjang Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang tua Penggugat Ramian Almh atas tanah/sawah terperkara;
3. Menyatakan sah kuat dan berharga surat pagang gadai antara Nenek Penggugat Aminah selaku Pamagang Gadai dengan Djamin Saidi Marajo selaku Penggadai, sesuai dengan Surat Pagang Gadai yang dibuat pada bulan Januari tahun 1964;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang bersikeras mengatakan tanah/sawah tersebut adalah merupakan pusaka tinggi kaum, dan tidak

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1521 PK/Pdt/2025



menyerahkan hasil sawah berupa padi tersebut selama lebih kurang selama 40 (empat puluh) tahun kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat baik secara moril dan materiil;

5. Menyatakan tanah/sawah terperkara tidak ada hubungannya dengan kaum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Penggugat, bebas dari hak milik Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat, bila ngkar dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dan dibantu oleh Aparat Kepolisian RI;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai kompensasi, akibat tidak diserahkannya hasil padi selama 40 (empat puluh) tahun oleh Tergugat kepada Penggugat, yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara baik-baik, dan kalau tidak dibayarkan dengan upaya paksa dengan cara melelang paksa aset/harta milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bila majelis berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bkt, tanggal 29 November 2023, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.813.400,00 (satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 5/PDT/2024/PN PDG, tanggal 19 Februari 2024;

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 4466 K/Pdt/2024, tanggal 29 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DJUNIUS, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4466 K/Pdt/2024, tanggal 29 November 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Mei 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PDT.PK/2025/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Mei 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1521 PK/Pdt/2025



bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan adanya bukti baru (*novum*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.PK/2025/PN Bkt *juncto* 4466 K/PDT/2024 *juncto* 5/PDT/2024/PTPDG *juncto* 15/Pdt.G/2023/PN Bkt, tanggal 19 Juni 2025, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Asril (Wali Jorong Kuruak Kampuang Panjang) (P.1.PK);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari H. Masri Sutan Parmato yang mengetahui soal Pagang Gadai atas nama Aminah dan Djamin Saidimarajo, tanggal 28 September 2023 (P.2.PK);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Djunius (Pemohon Peninjauan Kembali), tanggal 1 Agustus 2023 (P.3.PK);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Asril Dt. Rajo Sikampung (Ketua KAN Salo Kecamatan Baso), tanggal 26 September 2024 sesuai (P.4.PK);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Testimoni, tanggal 8 Maret 2025 (P.5.PK);
6. Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya Putusan Kerapatan Adat Nagari Salo Nomor 02/PTS.KAN-SL/IV-2025, tanggal 28 April 2025 (P.6.PK);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Penyelesaian Rabuik Rampeh, tanggal 14 Maret 2025 (P.7.PK);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bantahan dari I. Djunius (Pemohon Peninjauan Kembali), II. Ali Amran (Wali Nagari Salo), III. Sudirman (Wali Jorong Kuruak Kampuang Panjang) (P.8.PK);

kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sekarang selaku Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 November 2024 yang menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Djunius;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi sekarang selaku Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1521 PK/Pdt/2025



yang timbul dalam perkara permohonan peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Juni 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan:

Bahwa putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusannya;

Bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi yang berasal turun temurun dari Nenek Penggugat (Aminah) dan Nenek Tergugat Raisah dan saudaranya Djamin Saidi Marajo selaku keturunan Uci Halimah, sehingga objek tanah perkara bukan merupakan hak pribadi dari Penggugat maupun Tergugat, melainkan harta pusako tinggi dari Kaum Suku Koto dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru karena bukti PK 1, PK 2, PK 3, PK 4, PK 5 dan PK 7 hanya merupakan surat pernyataan dan surat keterangan yang dibuat di bawah tangan sedangkan bukti PK 6 berupa Putusan Kerapatan Adat Nagari Salo Nomor 02/PTS.KAN-SL/IV-2025, tanggal 28 April 2025 dibuat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DJUNIUS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1521 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DJUNIUS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1521 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1521 PK/Pdt/2025